

Aula 07

*PC-PR (Agente de Polícia Judiciária e
Papiloscopista) Legislação Penal
Especial*

Autor:

**Equipe Legislação Específica
Estratégia Concursos**

07 de Maio de 2026

Índice

1) Juizados Especiais Federais	3
2) Lei nº. 9.099/95 - JECRIM	7
3) Questões Comentadas - Lei nº 9.099 (1995) e Lei nº 10.259 (2001) - Juizados Especiais - FGV	15
4) Lista de Questões - Lei nº 9.099 (1995) e Lei nº 10.259 (2001) - Juizados Especiais - FGV	34



JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS FEDERAIS (LEI Nº 10.259/01)

A Lei nº 9.099/1995 é aplicável à União, ao Distrito Federal e aos Estados, e trata de normas gerais sobre os juizados especiais. A Lei nº 10.259/2001, por outro lado, regulamenta o art. 98, §1º, da Constituição Federal, e trata apenas dos Juizados Especiais Federais e, portanto, é aplicável apenas à União.

Esta não é uma lei importante para sua prova, principalmente porque quase não menciona os Juizados Especiais Criminais. Acredito que seja improvável o surgimento de questões acerca desta lei, mas vamos estudá-la, ainda que de forma sucinta.

Vamos agora estudar os principais dispositivos dessa lei, especialmente o que ela traz de diferente em relação à lei geral.

*Art. 2º Compete ao **Juizado Especial Federal Criminal** processar e julgar os feitos de competência da Justiça Federal relativos às infrações de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência.*

Parágrafo único. Na reunião de processos, perante o juízo comum ou o tribunal do júri, decorrente da aplicação das regras de conexão e continência, observar-se-ão os institutos da transação penal e da composição dos danos civis.

Este dispositivo reproduz quase integralmente o teor do art. 60 da Lei nº 9.099/1995. A competência dos **Juizados Especiais Federais Criminais** está relacionada ao julgamento das infrações penais de menor potencial ofensivo no âmbito da Justiça Federal.

Essas infrações são os **crimes cuja pena máxima cominada é de até 2 anos**, cumulada ou não com multa. Fiquem atentos, pois as contravenções penais, mesmo que envolvam bens, interesses e serviços da União, não são competência da Justiça Federal, logo também não são dos Juizados Especiais Federais Criminais.

Isso é tudo que a Lei nº 10.259/2001 traz a respeito dos Juizados Criminais. Os demais dispositivos dizem respeito apenas aos Juizados Especiais Federais Cíveis.

*Art. 3º Compete ao **Juizado Especial Federal Cível** processar, conciliar e julgar causas de competência da Justiça Federal até o valor de sessenta salários mínimos, bem como executar as suas sentenças.*

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial Cível as causas:

I - referidas no art. 109, incisos II, III e XI, da Constituição Federal, as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, execuções fiscais e por improbidade administrativa e as demandas sobre direitos ou interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos;

II - sobre bens imóveis da União, autarquias e fundações públicas federais;

III - para a anulação ou cancelamento de ato administrativo federal, salvo o de natureza previdenciária e o de lançamento fiscal;

IV - que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou de sanções disciplinares aplicadas a militares.



O art. 3º determina que a competência dos Juizados Especiais Federais Cíveis se estende a causas cujo valor seja de até 60 salários mínimos. Além disso, **onde houver Juizado Federal Cível instalado, sua competência será absoluta**, o que significa dizer que essas causas não poderão ser julgadas pelas Varas Federais. As exceções ao estabelecimento da competência dos Juizados Federais Cíveis são trazidas pelo §1º.

O inciso I exclui da competência dos Juizados Cíveis o mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, execuções fiscais e por improbidade administrativa e as demandas sobre direitos ou interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos, além das causas referidas no art. 109, II, III e XI da Constituição Federal. Vejamos quais são essas causas:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

[...]

II - as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e Município ou pessoa domiciliada ou residente no País;

III - as causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional;

[...]

XI - a disputa sobre direitos indígenas.

Os demais incisos do art. 3º tratam de ações bastante específicas, que também deverão ser conhecidas pelas Varas Federais, e não pelos Juizados Cíveis.

Essas causas devem ser consideradas complexas em razão dos bens jurídicos envolvidos, mesmo quando seu valor não excede o limite de 60 salários mínimos. Por essa razão, o procedimento simplificado dos Juizados Especiais não deve ser a elas aplicado.

COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS CÍVEIS	
Processar, conciliar e julgar causas de competência da Justiça Federal até o valor de sessenta salários mínimos, bem como executar as suas sentenças.	
EXCEÇÕES	Causas referidas no <i>art. 109, incisos II, III e XI, da Constituição Federal</i> : causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e Município ou pessoa domiciliada ou residente no País; causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional; disputa sobre direitos indígenas.
	Ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, execuções fiscais e por improbidade administrativa e as demandas sobre direitos ou interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos;
	Causas sobre bens imóveis da União, autarquias e fundações públicas federais;



	Pedidos de anulação ou cancelamento de ato administrativo federal, salvo o de natureza previdenciária e o de lançamento fiscal;
	Causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou de sanções disciplinares aplicadas a militares

Art. 6º Podem ser partes no Juizado Especial Federal Cível:

*I – como autores, as **peessoas físicas** e as **microempresas e empresas de pequeno porte**, assim definidas na Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996;*

*II – como rés, a **União, autarquias, fundações e empresas públicas** federais.*

Esse dispositivo já foi cobrado em concursos anteriores, especialmente porque determina que a **União, autarquias, fundações e empresas públicas** federais poderão ser rés nos processos.

Além disso, a Lei nº 10.259/2001 menciona expressamente as **empresas de pequeno porte e microempresas**, enquanto a Lei nº 9.099/1995 menciona elas e os **microempreendedores individuais**.

Vale ressaltar que a Lei nº 10.259/2001 não faz qualquer restrição expressa quanto aos presos, os incapazes, a massa falida e o insolvente civil serem partes nos processos dos Juizados. Entretanto, a Doutrina entende que tal restrição deve ser aplicada analogicamente, haja vista ser esta uma das restrições previstas na Lei dos Juizados Estaduais.

*Art. 10. As partes poderão designar, por escrito, representantes para a causa, **advogado ou não**.*

Parágrafo único. Os representantes judiciais da União, autarquias, fundações e empresas públicas federais, bem como os indicados na forma do caput, ficam autorizados a conciliar, transigir ou desistir, nos processos da competência dos Juizados Especiais Federais.

Este dispositivo tem a finalidade de alcançar o princípio do acesso à justiça, dispensando inclusive a assistência de advogado nas causas de menor complexidade. O art. 2º da Lei nº 9.099/1995 também dispensa a assistência de advogado em certas hipóteses.

*Art. 13. Nas causas de que trata esta Lei, não haverá **reexame necessário**.*

O reexame necessário, também chamado de remessa obrigatória ou duplo grau de jurisdição obrigatório, consiste na obrigatoriedade de que a sentença seja reexaminada pelo Tribunal quando a Fazenda Pública for condenada.



Não se trata de um recurso, pois o ente público não precisa manifestar sua vontade para ter a decisão reanalisada. As situações em que a sentença deve ser remetida ao Tribunal são previstas pelo art. 496 do Novo Código de Processo Civil.

FIQUE ATENTO!



Nas causas julgadas pelos Juizados Especiais Federais não haverá **reexame necessário**.



JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS (LEI Nº 9.099/95)

Os Juizados Especiais são os órgãos do Poder Judiciário responsáveis por promover a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo. Sua criação foi prevista pela própria Constituição Federal, em seu art. 98.

Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão:

*I - **juizados especiais**, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e **infrações penais de menor potencial ofensivo**, mediante os procedimentos oral e sumariíssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau;*

A Lei nº 9.099/1995 criou os juizados especiais cíveis e criminais, além de tratar do funcionamento desses órgãos. **Infrações penais de menor potencial ofensivo** são as contravenções penais e aqueles crimes cuja pena máxima prevista não ultrapasse dois anos, cumulada ou não com multa.

Vamos agora analisar objetivamente as disposições da Lei nº 9.099/1995 acerca dos juizados especiais criminais, que são o assunto que realmente nos interessa.

*Art. 60. O **Juizado Especial Criminal**, provido por juízes togados ou togados e leigos, tem competência para a **conciliação, o julgamento e a execução** das infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência.*

Boa parte do trabalho dos Juizados Especiais gira em torno das tentativas de **conciliação**. Este é um meio alternativo de solução de controvérsias, em que as partes têm a oportunidade de solucionar seu conflito com auxílio do conciliador.

Os conciliadores são auxiliares da Justiça, com a função tentar aproximar as partes, inclusive sugerindo acordos. Eles devem ser recrutados, na forma da lei local, preferentemente entre bacharéis em Direito, excluídos os que exerçam funções na administração da Justiça Criminal.

É possível também que o próprio Juiz atue como conciliador, havendo inclusive algumas leis processuais que o obrigam a propor, em determinados momentos, que as partes busquem um acordo.

O juiz leigo não é propriamente um magistrado, mas exerce funções de auxiliar da justiça. Um juiz leigo pode, por exemplo, dirigir audiências de conciliação, elaborar o processo instrutório e ainda redigir uma proposta de sentença. O poder decisório, no entanto, cabe somente ao magistrado (juiz togado).

A conexão e a continência são causas de prorrogação da competência, ou seja, quando elas ocorrem, a competência para julgar determinada ação é modificada. As ações que estejam ligadas por conexão ou continência devem, em regra, ser julgadas em conjunto.



*Art. 62. O processo perante o Juizado Especial orientar-se-á pelos critérios da **oralidade**, **simplicidade**, **informalidade**, **economia processual** e **celeridade**, objetivando, sempre que possível, a **reparação dos danos** sofridos pela vítima e a aplicação de **pena não privativa de liberdade**.*

A **oralidade** se manifesta nos Juizados Especiais Criminais pela determinação trazida pela própria Lei nº 9.099/1995 de que apenas os atos essenciais precisam ser objeto de registro escrito, enquanto os atos realizados em audiência de instrução e julgamento poderão ser gravados.

A aplicação da informalidade se dá porque no rito dos Juizados é possível considerar válidos todos os atos que atingirem suas finalidades. Vejamos o que diz o art. 65 da Lei.

Art. 65. Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais foram realizados, atendidos os critérios indicados no art. 62 desta Lei.

§ 1º Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo.

§ 2º A prática de atos processuais em outras comarcas poderá ser solicitada por qualquer meio hábil de comunicação.

O §2º do art. 65 é um bom exemplo de aplicação do critério da **simplicidade**. Veja bem, no âmbito dos juizados especiais não é necessário que sejam enviadas as famosas cartas precatórias quando for necessário realizar diligências em outras localidades.

Normalmente, se for necessário praticar qualquer ato numa área além da competência do Juiz, é necessário que este envie um documento (carta precatória) ao Juiz competente na localidade, para que este pratique o ato: ouvir uma testemunha, citar o acusado, etc. No caso dos juizados especiais, esse pedido pode ser feito por telefone ou e-mail!

*Art. 66. A **citação** será pessoal e far-se-á no próprio Juizado, sempre que possível, ou por mandado.*

Parágrafo único. Não encontrado o acusado para ser citado, o Juiz encaminhará as peças existentes ao Juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei.

A **citação** é o ato por meio do qual uma pessoa é informada de que existe uma ação judicial contra ela. Nos juizados especiais, a citação também obedece o critério da **simplicidade**, pois ela deve ser realizada preferencialmente no próprio Juizado.

Se não for possível promover a citação no próprio Juizado, ela será realizada por meio de mandado, cumprido por oficial de justiça. No procedimento comum, a citação pode ocorrer de forma pessoal ou por meio de edital. Não vou entrar em detalhes, mas para sua prova é importante saber que no procedimento dos juizados especiais não há citação por edital.



FIQUE ATENTO!



Nos juizados especiais, **a citação é sempre pessoal**, devendo ser realizada preferencialmente no próprio Juizado. Quando isso não for possível, será realizada por meio de mandado. Não há previsão de citação por edital.

O art. 67 trata da intimação, que é a comunicação feita às partes do processo acerca dos atos praticados pelo Juiz. Por meio da intimação o Juiz também determina que as partes pratiquem atos ou tomem providências.

*Art. 67. A **intimação** far-se-á por correspondência, com aviso de recebimento pessoal ou, tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado, ou, sendo necessário, por oficial de justiça, independentemente de mandado ou carta precatória, ou ainda por qualquer meio idôneo de comunicação.*

Parágrafo único. Dos atos praticados em audiência considerar-se-ão desde logo cientes as partes, os interessados e defensores.

Você percebeu mais uma vez a **simplicidade** se manifestado na forma como são conduzidos os atos processuais?

O critério da **celeridade** está relacionado ao tempo que o processo leva para ser concluído. Uma das principais razões para a criação dos juizados especiais é o julgamento mais rápido das infrações penais mais simples.

A Lei nº 9.099/1995 confere ao Juiz, por exemplo, a prerrogativa de limitar a produção de provas, quando considera-las excessivas, impertinentes ou protelatórias.

A **economia processual** está muito relacionada à simplicidade e à celeridade, e diz respeito à prática dos atos da forma mais abrangente possível, tirando-se o máximo proveito prático de cada um deles.

*Art. 69. A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará **termo circunstanciado** e o encaminhará imediatamente ao Juizado, com o autor do fato e a vítima, providenciando-se as requisições dos exames periciais necessários.*

Parágrafo único. Ao autor do fato que, após a lavratura do termo, for imediatamente encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso de a ele comparecer, não se imporá



prisão em flagrante, nem se exigirá fiança. Em caso de violência doméstica, o juiz poderá determinar, como medida de cautela, seu afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima.

Perceba que no procedimento previsto para os juizados especiais não se fala em inquérito policial. Em vez de adotar o procedimento investigativo, a autoridade policial deve enviar para o juizado especial apenas o **termo circunstanciado de ocorrência** (TCO).

O TCO é um relato simples do fato ocorrido, contendo, além da descrição dos fatos, a identificação das pessoas envolvidas.

Perceba também que a autoridade policial deve tentar enviar o autor do fato e a vítima diretamente ao juizado especial. Caso não seja possível adotar esse procedimento no momento da ocorrência, o autor do fato deve assumir o compromisso de comparecer.

PRESTE MAIS ATENÇÃO!



No procedimento dos juizados especiais não é necessário haver inquérito policial, mas somente a lavratura do termo circunstanciado de ocorrência.

A Doutrina tem entendido que o TCO não precisa ser lavrado pela autoridade de polícia judiciária. Também é possível que o termo seja lavrado diretamente pela Polícia Militar ou pela Polícia Rodoviária Federal, por exemplo.

*Art. 72. Na audiência preliminar, presente o representante do Ministério Público, o autor do fato e a vítima e, se possível, o responsável civil, acompanhados por seus advogados, o Juiz esclarecerá sobre a possibilidade da **composição dos danos** e da aceitação da proposta de aplicação imediata de pena não privativa de liberdade.*

Art. 73. A conciliação será conduzida pelo Juiz ou por conciliador sob sua orientação.

Nesta fase devem ser apresentadas às partes as propostas de conciliação, incluindo as possibilidades de **composição dos danos** e de cumprimento imediato de **pena não privativa de liberdade**.

Caso as partes cheguem a um acordo nessa fase conciliatória, será discutida a reparação dos danos por parte do autor do fato. Essa reparação tem natureza indenizatória civil. Essa composição de danos será feita por escrito e homologada pelo juiz, assumindo a eficácia de título executivo cível. Isso significa que se o autor do fato não pagar o prometido, a vítima poderá executá-lo no juízo cível competente.



Caso o crime ofendido seja de ação penal pública condicionada à representação, o ofendido ou seu representante legal será intimado para oferecê-la no prazo de trinta dias, sob pena de decadência (atenção! Isso já foi cobrado em provas anteriores!)

Caso o crime cometido seja de ação penal privada ou de ação penal pública condicionada, a homologação do acordo importará em renúncia do direito de representação ou de apresentação da queixa.

*Art. 76. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a **aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas**, a ser especificada na proposta.*

Esta é a hipótese chamada de **transação penal**. Caso não haja conciliação, o **Ministério Público** pode oferecer uma espécie de acordo ao infrator, envolvendo o cumprimento de pena não privativa de liberdade ou de multa.

FIQUE ATENTO!



A **transação penal** é proposta ao infrator por iniciativa do **Ministério Público**, e não pelo Juiz.

Existem, porém, algumas situações em que a transação penal não pode ser oferecida. Esses casos estão previstos no §2º do art. 76.

§ 2º Não se admitirá a proposta se ficar comprovado:

I - ter sido o autor da infração condenado, pela prática de crime, à pena privativa de liberdade, por sentença definitiva;

II - ter sido o agente beneficiado anteriormente, no prazo de cinco anos, pela aplicação de pena restritiva ou multa, nos termos deste artigo;

III - não indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, ser necessária e suficiente a adoção da medida.

Apesar de não haver previsão expressa nesse sentido, a Jurisprudência e a Doutrina majoritárias apontam para o entendimento de que, na Ação Penal Privada, cabe ao ofendido, que em regra é



o titular do Direito de ação, a proposta ou não de Transação Penal, não podendo sua vontade ser substituída pelo Ministério Público ou mesmo pelo Juiz.

*Art. 77. Na ação penal de iniciativa pública, quando não houver aplicação de pena, pela ausência do autor do fato, ou pela não ocorrência da hipótese prevista no art. 76 desta Lei, o **Ministério Público** oferecerá ao Juiz, de imediato, **denúncia oral**, se não houver necessidade de diligências imprescindíveis.*

Não havendo conciliação e nem transação penal, o **Ministério Público** oferecerá a **denúncia oral**. Perceba que essa é mais uma característica própria dos juizados especiais: o oferecimento de denúncia oral.

PRESTE MAIS ATENÇÃO!



Não havendo conciliação e nem transação penal, o **Ministério Público** oferecerá a **denúncia oral**.

O Juiz verificará então se é necessário produzir **provas adicionais** mais complexas, a exemplo das perícias ou laudos técnicos. Se for este o caso, o Magistrado encaminhará os autos ao Juiz comum, para que produza a prova necessária da maneira mais adequada.

Oferecida a denúncia ou queixa, o acusado será informado acerca do dia e hora da audiência de instrução e julgamento, momento em que deverá haver nova tentativa de conciliação, sendo possível também que haja proposta de transação penal, desde que não tenha ocorrido a possibilidade do seu oferecimento na fase preliminar.

Atentem para o art. 80, que prevê condução coercitiva de quem deva comparecer, quando imprescindível. O STF decidiu pela inconstitucionalidade desse tipo de procedimento em junho de 2018 quando se trata do investigado ou acusado. Importante ressaltar que essa vedação à condução coercitiva não inclui as testemunhas ou vítimas.

Na audiência, deve ser ouvido inicialmente o advogado do réu, e só então o Juiz decidirá se aceita ou rejeita a denúncia ou queixa.

Caso a denúncia seja recebida, serão ouvidas a vítima e as testemunhas de acusação e defesa. Em seguida deve ser interrogado o acusado, passando-se imediatamente aos debates entre acusação e defesa e à prolação da sentença.

Perceba que tudo é feito em uma só ocasião, ou seja, na audiência de instrução e julgamento. É nesse momento que devem ser produzidas todas as provas.



Se o Juiz rejeitar a denúncia, dessa decisão caberá apelação, nos termos do art. 82.

*Art. 82. Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença **caberá apelação**, que poderá ser julgada por turma composta de três Juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado.*

*Art. 89. Nos crimes em que a **pena mínima cominada** for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a **suspensão do processo**, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena*

A **suspensão condicional do processo**, assim como a transação penal, é proposta pelo Ministério Público. De forma bem simples, trata-se da imposição de certas condições ao acusado, que devem ser cumpridas no período de 2 a 4 anos.

Nada impede que o acusado deixe de aceitar a proposta de suspensão condicional, optando pelo prosseguimento da ação penal.

Chamo sua atenção para o critério da pena. A suspensão condicional do processo só pode ser proposta para crimes cuja **pena mínima seja de no máximo 1 ano**. Estamos falando da pena mínima, e não da máxima!

A suspensão só pode ser aplicada se o acusado não estiver sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime. As condições que podem ser impostas pelo magistrado são mencionadas no §1º, e as causas de revogação da suspensão estão elencadas nos §§3º e 4º.

§ 1º Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na presença do Juiz, este, recebendo a denúncia, poderá suspender o processo, submetendo o acusado a período de prova, sob as seguintes condições:

I - reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo;

II - proibição de frequentar determinados lugares;

III - proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do Juiz;

IV - comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades.

[...]

*§ 3º A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por **outro crime** ou não efetuar, sem motivo justificado, a **reparação do dano**.*



§ 4º A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por **contravenção**, ou descumprir qualquer outra condição imposta.



QUESTÕES COMENTADAS – LEI Nº 9.099/1995 – FGV



1. (FGV - Técnico Judiciário (TJ RO)/2021). As infrações penais de menor potencial ofensivo devem, preferencialmente, ser processadas e julgadas no âmbito dos Juizados Especiais Criminais.

A Lei nº 9.099/1995, no entanto, fixa duas hipóteses expressas em que o fato poderá ser apurado no Juízo Criminal Comum, quais sejam:

- a) não ser o acusado encontrado para ser intimado ou a infração penal ter sanção que exige instrução criminal para a sua imposição;
- b) complexidade ou circunstâncias do caso não permitirem a formulação da denúncia ou não ser o acusado encontrado para ser citado;
- c) multiplicidade de autores do fato, por condutas praticadas em concurso de pessoas, ou quando o fato apurado demandar a realização de perícia complexa;
- d) elevada ofensividade e repercussão em concreto da conduta ou impossibilidade de localização do autor do fato para intimação dos atos processuais;
- e) duração excessiva da instrução processual, sem justa causa, ou quando houver conexão entre a infração penal comum e a de menor potencial ofensivo.

Comentários

Questão interessante! Como regra, as infrações penais de menor potencial ofensivo devem, preferencialmente, ser processadas e julgadas no âmbito dos Juizados Especiais Criminais pelo procedimento comum sumaríssimo. Todavia, existem algumas relativizações a essa regra de competência, de modo que, em algumas hipóteses, o fato poderá ser apurado no Juízo Criminal Comum. São eles:

Lei nº 9.099/95

Art. 66. A citação será pessoal e far-se-á no próprio Juizado, sempre que possível, ou por mandado.

Parágrafo único. **Não encontrado o acusado para ser citado**, o Juiz encaminhará as peças existentes ao Juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei.

Art. 77. Na ação penal de iniciativa pública, quando não houver aplicação de pena, pela ausência do autor do fato, ou pela não ocorrência da hipótese prevista no art. 76 desta Lei, o Ministério Público oferecerá ao Juiz, de imediato, denúncia oral, se não houver necessidade de diligências imprescindíveis.



(...)

§ 2º Se a **complexidade ou circunstâncias do caso** não permitirem a formulação da denúncia, o Ministério Público poderá requerer ao Juiz o encaminhamento das peças existentes, na forma do parágrafo único do art. 66 desta Lei.

Além dessas hipóteses, nos casos em que houver conexão entre a infração penal comum e a de menor potencial ofensivo haverá o deslocamento da competência:

Lei nº 9.099/95

Art. 60. O Juizado Especial Criminal, provido por juízes togados ou togados e leigos, tem competência para a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência.

Enunciado nº 10 do FONAJE

“Havendo conexão entre crimes da competência do Juizado Especial e do Juízo Penal Comum, prevalece a competência deste. ”

Logo, a alternativa correta é a letra B. As demais alternativas não se encaixam nas hipóteses de relativização de competência.

Gabarito: B.

2. (FGV - Analista Judiciário (TJ RO)/Oficial de Justiça/2021). Em relação à Lei nº 9.099/1995, é correto afirmar que:

- a) os institutos despenalizadores aplicam-se aos crimes previstos no Estatuto do Idoso, por expressa determinação legal;
- b) o âmbito de incidência legal dos institutos despenalizadores não ultrapassa os limites formais e orgânicos dos Juizados Especiais Criminais;
- c) crimes eleitorais que contam com um sistema punitivo especial não admitem a aplicação dos institutos despenalizadores;
- d) aos crimes praticados com violência doméstica ou familiar contra a mulher, é possível a aplicação da suspensão condicional do processo;
- e) a Lei Anticrime estendeu a aplicação do juiz das garantias aos procedimentos especiais, incluindo a Lei dos Juizados Especiais Criminais.

Comentários

Questão de alto nível, pessoal. A FGV não brinca em serviço. Vamos lá!

A alternativa C está correta, e é nosso gabarito. De fato, crimes eleitorais que contam com um sistema punitivo especial não admitem a aplicação dos institutos despenalizadores. Vejamos um exemplo para melhor ilustrar: não será possível a suspensão condicional do processo quando o preceito secundário do delito houver previsão de punição tipicamente eleitoral, como é o caso da cassação do registro.



Julgado: "[...] É possível, para as infrações penais eleitorais cuja pena não seja superior a dois anos, a adoção da transação e da suspensão condicional do processo, **salvo para os crimes que contam com um sistema punitivo especial**, entre eles aqueles a cuja pena privativa de liberdade se acumula a cassação do registro se o responsável for candidato, a exemplo do tipificado no art. 334 do Código Eleitoral. " (Acórdão TSE nº 21294, de 07/11/2002, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira).

A letra A está incorreta, pois nos crimes previstos no Estatuto do Idoso cometidos contra a pessoa idosa não se aplicam os institutos despenalizadores de direito material descritos na Lei 9.099/1995, como a transação penal e composição civil dos danos, por exemplo. O que se aplica em benefício da pessoa idosa são apenas as normas de cunho estritamente processual.

A letra B está incorreta, pois contraria o entendimento do STF. Para o STF (Inq. 1.055 QO/AM), o âmbito de incidência dessas normas legais ultrapassa os limites formais e orgânicos dos Juizados Especiais Criminais, projetando-se sobre os procedimentos penais instaurados perante outros órgãos judiciários ou tribunais, porquanto produzem evidente reflexo sobre a pretensão punitiva do Estado.

A letra D está incorreta, pois aos crimes praticados com violência doméstica ou familiar contra a mulher, não é possível a aplicação da suspensão condicional do processo, conforme a súmula 536 do STJ.

Súmula 536, STJ: A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha.

Ah, **não confunda suspensão condicional do processo com suspensão condicional da pena!** A suspensão condicional da pena é aplicável sim aos crimes praticados com violência doméstica ou familiar contra a mulher porque esse instituto está previsto no Código Penal, e não na Lei nº 9.099/95.

A letra E está incorreta, pois contraria o disposto no art. 3º-C do Código de Processo Penal:

Art. 3º-C. A competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, **exceto as de menor potencial ofensivo**, e cessa com o recebimento da denúncia ou queixa na forma do art. 399 deste Código.

Gabarito: C.

3. (FGV - Técnico Judiciário (TJ AL)/Judiciária/2018). O processo perante o Juizado Especial Criminal é marcado pelo princípio da oralidade, informalidade, celeridade e economia processual, de modo que a Lei nº 9.099/95, que trata do tema no âmbito estadual, trouxe um procedimento próprio, conhecido como sumaríssimo.

De acordo com as previsões da Lei nº 9.099/95, em respeito ao princípio da:



- a) economia processual, a competência do Juizado Especial Criminal é definida pelo local da consumação do crime, ainda que outro seja o local de sua prática;
- b) celeridade, a citação a ser realizada no Juizado Especial Criminal poderá ser pessoal ou fictícia através de edital, esta no caso de o acusado não ser localizado;
- c) economia processual, dos atos praticados em audiência considerar-se-ão desde logo cientes as partes e interessados, mas não os advogados constituídos e defensores, que têm a prerrogativa de intimação pessoal;
- d) oralidade, serão objeto de registro escrito exclusivamente os atos havidos como essenciais, como denúncia, alegações finais e sentença, que devem, em regra, ser integralmente transcritos;
- e) celeridade, a prática de atos processuais em outras comarcas poderá ser solicitada por qualquer meio hábil de comunicação.

Comentários

A alternativa correta é a letra E. Vejamos o disposto na Lei dos Juizados Especiais:

Lei nº 9.099/95

Art. 62. O processo perante o Juizado Especial orientar-se-á pelos critérios da **oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade**, objetivando, sempre que possível, a reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação de pena não privativa de liberdade.

Art. 13. Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais forem realizados, atendidos os critérios indicados no art. 2º desta Lei.

§ 1º Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo.

§ 2º **A prática de atos processuais em outras comarcas poderá ser solicitada por qualquer meio idôneo de comunicação.**

A letra A está incorreta, pois contraria o disposto no art. 63:

Art. 63. A competência do Juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal.

A letra B está incorreta, pois inexiste previsão de citação fictícia por meio de edital:

Art. 66. A citação será pessoal e far-se-á no próprio Juizado, sempre que possível, ou por mandado.

Parágrafo único. Não encontrado o acusado para ser citado, o Juiz encaminhará as peças existentes ao Juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei.

A letra C está incorreta, pois contraria o disposto no art. 67:



Art. 67. A intimação far-se-á por correspondência, com aviso de recebimento pessoal ou, tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado, ou, sendo necessário, por oficial de justiça, independentemente de mandado ou carta precatória, ou ainda por qualquer meio idôneo de comunicação.

Parágrafo único. **Dos atos praticados em audiência considerar-se-ão desde logo cientes as partes, os interessados e defensores.**

A letra D está incorreta, pois inexiste essa previsão no art. 65, §3º da Lei.

Art. 65 (...)

§ 3º Serão objeto de registro escrito exclusivamente os atos havidos por essenciais. Os atos realizados em audiência de instrução e julgamento poderão ser gravados em fita magnética ou equivalente.

Gabarito: E.

4. (FGV - Analista do Ministério Público (MPE AL)/Jurídica/2018). A Lei nº 9.099/95, que disciplina o procedimento aplicável aos Juizados Especiais Criminais estaduais, traz uma série de regras procedimentais próprias, além dos chamados institutos despenalizadores.

Sobre os institutos despenalizadores e o procedimento dos Juizados Especiais Criminais, assinale a afirmativa correta.

- a) A citação será pessoal, como regra geral, nos Juizados Especiais Criminais, podendo, porém, ser por edital, se o acusado não for localizado quando da diligência.
- b) A composição dos danos civis poderá ocorrer apenas nas ações penais de iniciativa privada, mas não sobre quaisquer das espécies de ação pública.
- c) A transação penal poderá ser concedida ao réu condenado definitivamente, anteriormente, pelo crime de ameaça ao pagamento de pena exclusivamente de multa.
- d) A suspensão condicional do processo poderá ser aplicada apenas às contravenções penais e às infrações de menor potencial ofensivo, exigindo-se, ainda, que a pena mínima seja de até 01 (um) ano.
- e) A ação penal relativa aos crimes de lesão corporal culposa e lesão leve dolosa depende da representação do ofendido, ainda que praticadas no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Comentários

A alternativa correta é a letra C. No caso, apenas houve a condenação à pena de multa, o que não impede a transação penal, conforme o disposto no art. 76, §2º, I da Lei nº 9.099/95:

Art. 76. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá



propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas, a ser especificada na proposta. (...)

§ 2º Não se admitirá a proposta se ficar comprovado:

I - ter sido o autor da infração condenado, **pela prática de crime**, à pena privativa de liberdade, por sentença definitiva;

A letra A está incorreta, pois contraria o parágrafo único do art. 66:

Art. 66. A citação será pessoal e far-se-á no próprio Juizado, sempre que possível, ou por mandado.

Parágrafo único. Não encontrado o acusado para ser citado, **o Juiz encaminhará as peças existentes ao Juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei.**

A letra B está incorreta, pois contraria o parágrafo único do art. 74:

Art. 74. A composição dos danos civis será reduzida a escrito e, homologada pelo Juiz mediante sentença irrecorrível, terá eficácia de título a ser executado no juízo civil competente.

Parágrafo único. Tratando-se de **ação penal de iniciativa privada ou de ação penal pública condicionada à representação**, o acordo homologado acarreta a renúncia ao direito de queixa ou representação.

A letra D está incorreta, pois contraria o disposto no art. 89:

Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal).

A letra E está incorreta, pois contraria o disposto no art. 41 da Lei nº 11.340/2006- Lei Maria da Penha:

Art. 41. Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995.

Gabarito: C.



5. (FGV - Agente de Segurança Penitenciário (DEPEN MG)/2022/"Temporário"). Paulo é réu em uma ação judicial que tramita junto ao Juizado Especial Criminal respectivo, pela prática de delito de menor potencial ofensivo. O acusado não foi localizado para ser citado.

Neste caso, nos termos da Lei nº 9.099/1995, é correto afirmar que

- a) o ofendido deverá, no prazo assinalado pelo juízo, indicar nos autos 3 (três) endereços prováveis para a localização do réu.
- b) o Juiz encaminhará as peças existentes ao Juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei.
- c) será realizada a citação por edital do acusado, no prazo de 10 (dez) dias.
- d) será realizada a citação ficta do acusado, no prazo de 15 (quinze) dias.
- e) será determinada a suspensão do processo pelo prazo de até 1 (um) ano, enquanto as medidas possíveis para a localização do réu sejam implementadas.

Comentários

A alternativa B está correta, nos moldes do parágrafo único do art. 66:

Art. 66. A citação será pessoal e far-se-á no próprio Juizado, sempre que possível, ou por mandado.

Parágrafo único. Não encontrado o acusado para ser citado, **o Juiz encaminhará as peças existentes ao Juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei.**

Todas as demais alternativas contrariam o disposto no parágrafo único do art. 66. Portanto, estão incorretas.

Gabarito: B.

6. (FGV - Delegado de Polícia Civil (RN)/2021). A Lei nº 9.099/1995 dispõe sobre os Juizados Especiais Criminais, próprios para o julgamento dos delitos de menor potencial ofensivo, prevendo regramento e institutos próprios.

De acordo com a referida legislação e outras subsequentes:

- a) os crimes de menor potencial ofensivo sempre serão julgados no Juizado Especial Criminal;
- b) caberá recurso de apelação contra a decisão que rejeitar a denúncia;
- c) não será possível a suspensão condicional do processo quando não oferecida ou aceita a transação penal;
- d) a sentença deverá, obrigatoriamente, conter relatório, fundamentação e parte dispositiva;
- e) consideram-se infrações de menor potencial ofensivo aquelas em que a pena máxima não é superior a dois anos e não possuem a elementar violência ou grave ameaça à pessoa.

Comentários

A alternativa B está correta, uma vez que se encontra em conformidade com o art. 82 da Lei nº 9.099/95.



Art. 82. Da **decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença caberá apelação**, que poderá ser julgada por turma composta de três Juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado.

A letra A está incorreta. Como regra, as infrações penais de menor potencial ofensivo devem, preferencialmente, ser processadas e julgadas no âmbito dos Juizados Especiais Criminais pelo procedimento comum sumaríssimo. Todavia, existem algumas relativizações a essa regra de competência, de modo que, em algumas hipóteses, o fato poderá ser apurado no Juízo Criminal Comum, como por exemplo as situações previstas no parágrafo único do art. 66 e §2º do art. 77:

Lei nº 9.099/95

Art. 66. A citação será pessoal e far-se-á no próprio Juizado, sempre que possível, ou por mandado.

Parágrafo único. **Não encontrado o acusado para ser citado**, o Juiz encaminhará as peças existentes ao Juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei.

Art. 77. Na ação penal de iniciativa pública, quando não houver aplicação de pena, pela ausência do autor do fato, ou pela não ocorrência da hipótese prevista no art. 76 desta Lei, o Ministério Público oferecerá ao Juiz, de imediato, denúncia oral, se não houver necessidade de diligências imprescindíveis.

(...)

§ 2º Se a **complexidade ou circunstâncias do caso** não permitirem a formulação da denúncia, o Ministério Público poderá requerer ao Juiz o encaminhamento das peças existentes, na forma do parágrafo único do art. 66 desta Lei.

A letra C está incorreta, pois não há nenhum impedimento legal nesse sentido.

A letra D está incorreta, pois o relatório é dispensado, conforme art. 81, §3º:

Art. 81. Aberta a audiência, será dada a palavra ao defensor para responder à acusação, após o que o Juiz receberá, ou não, a denúncia ou queixa; havendo recebimento, serão ouvidas a vítima e as testemunhas de acusação e defesa, interrogando-se a seguir o acusado, se presente, passando-se imediatamente aos debates orais e à prolação da sentença.

§ 3º A sentença, **dispensado o relatório**, mencionará os elementos de convicção do Juiz.

A letra E está incorreta, pois contraria o disposto no art. 61:



Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.

Gabarito: B.

7. (FGV - Advogado (ALERO)/2018). Antônio, funcionário público, está sendo investigado pela suposta prática do crime de prevaricação ocorrido em abril de 2018 (Art. 319 do CP. Pena: 3 meses a 1 ano de detenção e multa). Recebido o procedimento em agosto de 2018, o Ministério Público verifica que na Folha de Antecedentes Criminais de Antônio consta uma anotação, por fatos datados de 2014, referente ao crime de ameaça, tendo o funcionário se beneficiado de transação penal naquela ocasião, sendo devidamente cumpridas as medidas restritivas de direitos aplicadas, e extinta a punibilidade.

Considerando as informações narradas, o advogado de Antônio deverá esclarecer que, sob o ponto de vista técnico,

- a) não poderá ser oferecido o benefício da transação penal, pois, em razão do benefício, Antônio não mais é considerado tecnicamente primário;
- b) não poderá ser oferecido o benefício da transação penal em razão do benefício anteriormente oferecido e aceito;
- c) não poderá ser oferecido o benefício da transação penal, que não é admitido aos crimes próprios praticados por funcionário público;
- d) poderá ser oferecido o benefício da transação penal, já que o agente é tecnicamente primário, e, descumpridas as condições, poderão as mesmas ser executadas, mas não é possível oferecimento de denúncia.
- e) poderá ser oferecido o benefício da transação penal, já que o agente é tecnicamente primário, mas, descumpridas as condições, é possível oferecimento de denúncia.

Comentários

A letra B é a alternativa correta. Para que possamos compreender melhor, faz-se necessária a leitura completa do art. 76 da Lei nº 9.099/95.

Art. 76. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas, a ser especificada na proposta.

§ 1º Nas hipóteses de ser a pena de multa a única aplicável, o Juiz poderá reduzi-la até a metade.

§ 2º Não se admitirá a proposta se ficar comprovado:

I - ter sido o autor da infração condenado, pela prática de crime, à pena privativa de liberdade, por sentença definitiva;



II - ter sido o agente beneficiado anteriormente, no prazo de cinco anos, pela aplicação de pena restritiva ou multa, nos termos deste artigo;

III - não indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, ser necessária e suficiente a adoção da medida.

§ 3º Aceita a proposta pelo autor da infração e seu defensor, será submetida à apreciação do Juiz.

§ 4º Acolhendo a proposta do Ministério Público aceita pelo autor da infração, o Juiz aplicará a pena restritiva de direitos ou multa, que não importará em reincidência, sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício no **prazo de cinco anos**.

§ 5º Da sentença prevista no parágrafo anterior caberá a apelação referida no art. 82 desta Lei.

§ 6º A imposição da sanção de que trata o § 4º deste artigo não constará de certidão de antecedentes criminais, salvo para os fins previstos no mesmo dispositivo, e não terá efeitos civis, cabendo aos interessados propor ação cabível no juízo cível.

A letra A está incorreta, pois Antônio ainda é considerado primário, uma vez que não há sentença condenatória transitada em julgado.

A letra C está incorreta, pois não há nenhum impeditivo legal nesse sentido.

As letras D e E estão incorretas, pois o benefício da transação penal não poderá ser oferecido.

Gabarito: B.

8. (FGV - Delegado de Polícia (PC AM)/4ª Classe/2022). Dentro do modelo de Direito Penal Consensual, os institutos despenalizadores ganharam especial relevo no sistema brasileiro. No entanto, esses institutos geralmente estão associados a uma determinada categoria de infrações penais, não tendo incidência às demais.

Assinale a opção que corresponde a um instituto que, observados seus requisitos legais, tem incidência em infrações penais, independentemente da sua categoria.

- a) Composição dos danos civis.
- b) Transação penal.
- c) Acordo de não persecução penal.
- d) Sursis.
- e) Suspensão condicional do processo.

Comentários



Pessoal, essa questão é bastante polêmica e, apesar de o gabarito oficial da Banca FGV ter sido a letra E, não concordamos. Ao nosso ver, essa questão não tem resposta correta, uma vez que todos os institutos despenalizadores trazidos nas alternativas possuem requisitos e não podem ser aplicados indiscriminadamente a qualquer infração penal.

O “**sursis processual**” (ou **suspensão condicional do processo**), não pode ser aplicado em casos de crimes sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha:

Súmula 536, STJ: A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha.

A **composição civil dos danos** e a **transação penal**, previstas no art. 74 e 76 da Lei nº 9.099/95, respectivamente, somente são cabíveis em crimes de menor potencial ofensivo. Além disso, a transação penal, assim como a suspensão condicional do processo, não se aplicam aos delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha.

Já o **acordo de não persecução penal**, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, não pode ser aplicado aos crimes cometidos com violência ou grave ameaça, nem aos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica ou familiar, ou praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino.

Por fim, a **suspensão condicional da pena**, também conhecida como “sursis”, prevista no Código Penal, não se aplica a crimes de menor potencial ofensivo.

Gabarito da Banca: E.

Nosso gabarito: Questão passível de anulação.

9. (FGV - Agente de Segurança Penitenciário (DEPEN MG)/2022/"Temporário"). Acerca da suspensão condicional do processo, segundo a Lei nº 9.099/1995, no capítulo III referente aos Juizados Especiais Criminais, é correto afirmar que

- a) somente é admitida a suspensão condicional do processo para os delitos de menor potencial ofensivo cujas penas sejam abrangidas pela Lei nº 9.099/1995.
- b) a suspensão condicional do processo, quando do oferecimento da denúncia, poderá ser proposta pelo Juiz do Juizado Especial Criminal, ainda que sem oitiva do Ministério Público.
- c) não correrá o prazo prescricional durante a suspensão condicional do processo.
- d) o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, pelo prazo equivalente à prescrição prevista para o delito cometido pelo denunciado.
- e) se, no curso do prazo, o beneficiário não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano, a suspensão não será revogada, entretanto, o Juiz proferirá advertência e fixará prazo para o cumprimento da referida condição.

Comentários

Para acertar essa questão o candidato precisa ter um bom conhecimento do art. 89 da Lei nº 9.099/95. Por essa razão sempre ressaltamos: o aluno deve estar habituado a ler a legislação seca. O conhecimento da legislação garante, em regra, 70% de acertos em provas objetivas.

Vamos lá!

A letra C é o nosso gabarito, conforme art. 89, §6º da Lei nº 9.099/95:



Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, **abrangidas ou não** por esta Lei, o **Ministério Público**, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, **por dois a quatro anos**, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal).

§ 1º Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na presença do Juiz, este, recebendo a denúncia, poderá suspender o processo, submetendo o acusado a período de prova, sob as seguintes condições:

- I - reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo;
- II - proibição de frequentar determinados lugares;
- III - proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do Juiz;
- IV - comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades.

§ 2º O Juiz poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado.

§ 3º A **suspensão será revogada** se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano.

§ 4º A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta.

§ 5º Expirado o prazo sem revogação, o Juiz declarará extinta a punibilidade.

§ 6º **Não correrá a prescrição** durante o prazo de suspensão do processo.

§ 7º Se o acusado não aceitar a proposta prevista neste artigo, o processo prosseguirá em seus ulteriores termos.

A letra A está incorreta, pois a suspensão condicional do processo é admitida nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não pela Lei nº 9.099/1995, conforme art. 89, caput.

A letra B está incorreta, pois a suspensão condicional do processo será proposta pelo Ministério Público, conforme art. 89, caput.

A letra D está incorreta, uma vez que o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo por dois a quatro anos, conforme art. 89, caput.

A letra E está incorreta, pois a suspensão será revogada, nos termos do art. 89, §3º.

Gabarito: C.



10. (FGV - Notário e Registrador (TJ SC)/Provimento/2021). Francisco foi denunciado pela suposta prática do crime de falsidade ideológica de documento público (pena: reclusão, de 1 a 5 anos, e multa). Por ocasião da denúncia, o Ministério Público juntou a Folha de Antecedentes Criminais de Francisco, onde constavam três ações penais em que figura como denunciado por crimes da mesma natureza, nenhum deles, contudo, com sentença condenatória com trânsito em julgado.

Considerando apenas as informações narradas e com base nas previsões da Lei nº 9.099/1995, o Ministério Público:

- a) não poderá oferecer proposta de suspensão condicional do processo, considerando que Francisco responde a outras ações penais por crimes da mesma natureza, apesar de não haver vedação com fundamento na pena em abstrato prevista;
- b) poderá oferecer proposta de suspensão condicional do processo, já que tecnicamente primário e de bons antecedentes, além de ser possível aplicação do instituto com base na pena prevista abstratamente;
- c) não poderá oferecer proposta de suspensão condicional do processo, pois não se trata de infração de menor potencial ofensivo, apesar de não haver vedação pelo fato de responder a outras ações penais;
- d) não poderá oferecer proposta de suspensão condicional do processo, pois responde a outras ações penais e em razão de a pena máxima do delito ultrapassar 4 anos de reclusão;
- e) poderá oferecer proposta de suspensão condicional do processo, apesar de portador de maus antecedentes, já que a pena mínima prevista para o delito é de 1 ano.

Comentários

A letra A está correta, e é nosso gabarito!

O art. 89 da Lei nº 9.099/95 estabelece alguns requisitos necessários para que seja possível a propositura da suspensão condicional do processo.

Para que o sujeito faça jus ao “sursis processual”, ele não pode estar sendo processado ou não pode ter sido condenado por outro crime. Além disso, a pena mínima cominada deve ser igual ou inferior a um ano.

Portanto, ações penais em curso e condenações anteriores impedem a propositura do benefício:

Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, **abrangidas ou não** por esta Lei, o **Ministério Público**, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, **por dois a quatro anos**, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal).

As demais alternativas estão incorretas por contrariarem o disposto no art. 89 da Lei dos Juizados Especiais.

Gabarito: A.



11. (FGV - Advogado (IMBEL)/2021/"Provas Reaplicadas"). Marcos, funcionário público estadual, é investigado pela prática do crime de patrocínio de contratação indevida, por instaurar licitação, em junho de 2021, com o objetivo de favorecer os interesses de uma empresa privada junto à Administração Pública.

Descoberto o patrocínio irregular, a licitação vem a ser invalidada pelo poder público. Assim é que, concluídas as investigações, sem que o funcionário admita o cometimento da infração, o Ministério Público oferece denúncia imputando a Marcos a prática do crime descrito no Art. 337-G do Código Penal, com a redação dada pela Lei nº 14.133/21. A pena cominada ao delito em questão é de reclusão de 6 (seis) meses a 3 (três) anos e multa. Considerando apenas os dados apresentados, assinale a afirmativa correta.

- a) Caberia proposta de transação penal, por se tratar de crime de menor potencial ofensivo, nos termos da Lei nº 9.099/95.
- b) Caberia proposta de suspensão condicional do processo por dois a quatro anos, mesmo que o crime não seja de menor potencial ofensivo, já que a pena privativa de liberdade mínima cominada é inferior a um ano.
- c) Não caberia nem a transação penal nem a suspensão condicional do processo, já que o crime em questão não é de menor potencial ofensivo, nos termos da Lei nº 9.099/95.
- d) Caberia, no caso, a suspensão condicional do processo, pelo período de dois a quatro anos, pois a pena privativa de liberdade máxima cominada ao delito é inferior a quatro anos.
- e) Embora não caiba a transação penal, seria admissível a suspensão condicional do processo por um a três anos, já que a pena privativa de liberdade mínima cominada é inferior a um ano.

Comentários

A alternativa correta é a letra B.

Galera, sempre que a questão envolver um caso prático, atente-se aos dados objetivos fornecidos. Atente-se sempre ao quantum mínimo e máximo da pena, pois geralmente é aqui que estará o segredo.

O crime de patrocínio de contratação indevida, previsto no art. 337-G do Código Penal, possui pena **reclusão de 6 (seis) meses a 3 (três) anos e multa**.

Lembre-se: crime de menor potencial ofensivo é aquele cuja pena máxima é de até dois anos.

Logo, o crime de patrocínio de contratação indevida **não é de menor potencial ofensivo**, por ter pena máxima de três anos.

Art. 89. Nos crimes em que a **pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano**, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a **suspensão do processo**, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal).

As demais alternativas estão incorretas, pelo fundamento ora exposto.

Gabarito: B.



12. (FGV - Estagiário Forense (MPE RJ)/2020/X). Vitor foi encaminhado para a Delegacia, onde foi lavrado termo circunstanciado, porque teria praticado um crime de ameaça (Pena: 1 a 6 meses de detenção, ou multa contra João, delito esse de ação penal pública condicionada à representação. Ao analisar o procedimento, o promotor de justiça verificou que Vitor era tecnicamente primário e de bons antecedentes, mas que havia sido beneficiado com proposta de transação penal no ano anterior. Considerando apenas as informações expostas, com base nas previsões da Lei nº 9.099/95, é correto afirmar que:

- a) não poderá ser oferecida denúncia oral a ser reduzida a termo em caso de não aceitação pelo suposto autor do fato de quaisquer dos institutos despenalizadores, devendo a denúncia ser apresentada por escrito;
- b) não poderá ser oferecida proposta de transação penal, em razão do benefício anteriormente concedido, mas caberá proposta de suspensão condicional do processo;
- c) poderá ser oferecida composição civil dos danos, que não importará renúncia ao direito de representação em caso de aceitação;
- d) não poderá ser oferecida composição civil dos danos, que somente é cabível nas ações penais de natureza privada;
- e) poderá ser oferecida proposta de transação penal, já que o suposto autor do fato é tecnicamente primário.

Comentários

A letra B está correta! Realmente, a transação penal não poderá ser oferecida, pois o agente foi beneficiado anteriormente em prazo inferior a 5 (cinco) anos (art. 76, §2º, II). Por outro lado, é cabível a suspensão condicional do processo, uma vez que preenchidos os requisitos previstos no art. 89 da Lei nº 9.099/95. Vejamos a legislação:

Art. 76. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas, a ser especificada na proposta.

§ 2º **Não se admitirá a proposta se ficar comprovado:**

(...)

II - **ter sido o agente beneficiado anteriormente, no prazo de cinco anos, pela aplicação de pena restritiva ou multa, nos termos deste artigo;**

Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a **suspensão do processo**, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal).

A letra A está incorreta, por contrariar o art. 77:



Art. 77. Na ação penal de iniciativa pública, quando não houver aplicação de pena, pela ausência do autor do fato, ou pela não ocorrência da hipótese prevista no art. 76 desta Lei, o **Ministério Público oferecerá ao Juiz, de imediato, denúncia oral**, se não houver necessidade de diligências imprescindíveis.

As letras C e D estão incorretas, pois contrariam o disposto no parágrafo único do art. 74:

Art. 74. A **composição dos danos civis** será reduzida a escrito e, homologada pelo Juiz mediante sentença irrecorrível, terá eficácia de título a ser executado no juízo civil competente.

Parágrafo único. Tratando-se de ação penal de **iniciativa privada ou de ação penal pública condicionada à representação**, o acordo homologado acarreta **a renúncia ao direito de queixa ou representação**.

A letra E está incorreta, pois contraria o disposto no art. 76, §2º, II da Lei nº 9.099/95, conforme a justificativa da alternativa A.

Gabarito: B.

13. (FGV - Analista do Ministério Público (MPE RJ)/Processual/2019). Promotor de Justiça ofereceu denúncia em face de Luiz, imputando-lhe a prática do crime de estelionato (Pena: reclusão, de 01 a 05 anos, e multa). Em que pese a pena mínima de um ano, deixou de oferecer proposta de suspensão condicional do processo, sob o fundamento de que deveriam ser observados os requisitos da suspensão condicional da pena e que Luiz responderia a três outras ações penais pela suposta prática de crimes contra o patrimônio. No momento de avaliar o recebimento da denúncia, o magistrado competente não concordou com o não oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo.

Considerando as informações narradas, com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o promotor de justiça, ao não oferecer o benefício despenalizador, está:

- a) equivocado, já que somente o réu reincidente não faz jus ao benefício da suspensão condicional do processo, apesar de os requisitos da suspensão condicional da pena realmente terem de ser observados;
- b) equivocado, pois os requisitos da suspensão condicional da pena não se confundem com os da suspensão condicional do processo e somente o réu tecnicamente reincidente não faz jus ao benefício;
- c) correto, mas, discordando o magistrado, deverá este submeter a questão ao Procurador-Geral de Justiça, aplicando-se, por analogia, as previsões do art. 28 do CPP;
- d) correto, mas, diante da discordância, o magistrado poderá oferecer diretamente a proposta de suspensão condicional do processo, já que se trata de direito subjetivo do réu;



e) correto e, ainda que o magistrado discorde, nada poderá ser feito, tendo em vista que o Ministério Público é o titular da iniciativa das ações penais públicas.

Comentários

Primeiramente, é importante observar que Luiz estaria respondendo a três outras ações penais pela suposta prática de crimes contra o patrimônio. Nesse sentido, agiu corretamente o Promotor de Justiça ao não oferecer o benefício da suspensão condicional do processo.

De acordo com o art. 89, caput, da Lei nº 9.099/95, um dos requisitos para a propositura da sursis processual é não estar sendo processado por outro crime. Vejamos:

Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a **suspensão do processo**, por dois a quatro anos, desde que o acusado **não esteja sendo processado** ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal).

Ademais, o conhecimento da súmula 696 do STF também se faz necessário para acertar questão:

Súmula 696, STF: Reunidos os pressupostos legais permissivos da suspensão condicional do processo, mas se recusando o Promotor de Justiça a propô-la, o **Juiz, dissentindo, remeterá a questão ao Procurador-Geral, aplicando-se por analogia o art. 28 do Código de Processo Penal.**

Consequentemente, as demais alternativas estão incorretas.

Gabarito: C.

14. (FGV - Analista Judiciário (TJ AL)/Oficial de Justiça Avaliador/2018). Carlos foi denunciado pela prática de crime de lesão corporal praticado em contexto de violência familiar, figurando como vítima seu irmão, Glauber (Art. 129, §9º, do Código Penal. Pena: 3 meses a 3 anos de detenção). A natureza da lesão seria leve e Glauber demonstrou interesse em representar em face do autor do fato.

Considerando que Carlos é primário e de bons antecedentes, sem qualquer outro envolvimento com o aparato policial ou judicial, é correto afirmar que:

- a) não caberá aplicação de qualquer instituto despenalizador previsto na Lei nº 9.099/95, tendo em vista que o crime em questão foi introduzido pela Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), que não admite aplicação desses institutos;
- b) não caberá aplicação de qualquer instituto despenalizador previsto na Lei nº 9.099/95, tendo em vista que o crime imputado não é infração de menor potencial ofensivo;
- c) caberá proposta apenas de transação penal e suspensão condicional do processo, mas não de composição civil dos danos, já que o crime não é de ação penal privada;
- d) caberá proposta de composição civil dos danos, transação penal e suspensão condicional do processo;



e) caberá proposta de suspensão condicional do processo, mas não de transação penal ou composição civil dos danos.

Comentários

Nosso gabarito é a letra E.

No caso em tela, a proposta de suspensão condicional do processo é plenamente cabível, uma vez que a **pena mínima** do delito praticado por Carlos é inferior a 1 (um) ano.

Ocorre que, a **pena máxima** do delito em comento é de três anos, o que torna incabíveis a composição civil dos danos (art. 74) e a transação penal (art. 76), já que o delito não é considerado como de menor potencial ofensivo.

Lei nº 9.099/95 - Art. 89. Nos crimes em que a **pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano**, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal).

Lesão corporal

Código Penal, Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

[...]

Violência Doméstica

§ 9º Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

Importante ressaltar que **não haverá a aplicação da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)** nem da Súmula 536 do STJ, uma vez que essa lei exige uma qualidade especial do sujeito passivo: ser mulher. No caso, a violência foi praticada por Carlos contra seu irmão, Glauber, não havendo que se falar em Lei Maria da Penha, portanto.

Gabarito: E.

15. (FGV - Técnico Judiciário Auxiliar (TJ SC)/2018). Após investigação, foi identificado que Arthur era autor de um crime de falsidade ideológica de documento particular (pena: 1 a 3 anos de reclusão e multa), figurando como vítima Zeca. Juntada a folha de antecedentes criminais, verificou-se que Arthur nunca respondeu a qualquer outra ação penal.



Considerando o crime de falsidade ideológica de documento particular, com base nas previsões da Lei nº 9.099/95 (Lei dos Juizados Especiais), a infração:

- a) não é de menor potencial ofensivo, de modo que não cabe suspensão condicional do processo, transação penal e nem composição civil dos danos;
- b) não é de menor potencial ofensivo, mas cabe proposta de suspensão condicional do processo;
- c) é de menor potencial ofensivo, cabendo proposta de suspensão condicional do processo;
- d) é de menor potencial ofensivo, mas não cabe proposta de transação penal;
- e) é de menor potencial ofensivo, cabendo composição civil dos danos.

Comentários

Corujas, a FGV ama cobrar um caso prático em suas questões, não é mesmo? Sabendo dessa característica da banca, devemos ficar muito atentos às informações que realmente importam para a resolução da questão. Quando a questão exige o conhecimento dos institutos despenalizadores, devemos ficar muito atentos ao crime em comento e ao quantum mínimo e máximo de pena.

Como o crime de falsidade ideológica de documento particular possui pena máxima superior a dois anos, a transação penal se torna incabível. Por outro lado, os requisitos para a proposta de suspensão condicional do processo estão preenchidos:

Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a **suspensão do processo**, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal).

Logo, a letra B é nosso gabarito. As demais alternativas estão incorretas.

Gabarito: B.



LISTA DE QUESTÕES – LEI Nº 9.099/1995 – FGV



1. (FGV - Técnico Judiciário (TJ RO)/2021). As infrações penais de menor potencial ofensivo devem, preferencialmente, ser processadas e julgadas no âmbito dos Juizados Especiais Criminais.

A Lei nº 9.099/1995, no entanto, fixa duas hipóteses expressas em que o fato poderá ser apurado no Juízo Criminal Comum, quais sejam:

- a) não ser o acusado encontrado para ser intimado ou a infração penal ter sanção que exige instrução criminal para a sua imposição;
- b) complexidade ou circunstâncias do caso não permitirem a formulação da denúncia ou não ser o acusado encontrado para ser citado;
- c) multiplicidade de autores do fato, por condutas praticadas em concurso de pessoas, ou quando o fato apurado demandar a realização de perícia complexa;
- d) elevada ofensividade e repercussão em concreto da conduta ou impossibilidade de localização do autor do fato para intimação dos atos processuais;
- e) duração excessiva da instrução processual, sem justa causa, ou quando houver conexão entre a infração penal comum e a de menor potencial ofensivo.

2. (FGV - Analista Judiciário (TJ RO)/Oficial de Justiça/2021). Em relação à Lei nº 9.099/1995, é correto afirmar que:

- a) os institutos despenalizadores aplicam-se aos crimes previstos no Estatuto do Idoso, por expressa determinação legal;
- b) o âmbito de incidência legal dos institutos despenalizadores não ultrapassa os limites formais e orgânicos dos Juizados Especiais Criminais;
- c) crimes eleitorais que contam com um sistema punitivo especial não admitem a aplicação dos institutos despenalizadores;
- d) aos crimes praticados com violência doméstica ou familiar contra a mulher, é possível a aplicação da suspensão condicional do processo;
- e) a Lei Anticrime estendeu a aplicação do juiz das garantias aos procedimentos especiais, incluindo a Lei dos Juizados Especiais Criminais.

3. (FGV - Técnico Judiciário (TJ AL)/Judiciária/2018). O processo perante o Juizado Especial Criminal é marcado pelo princípio da oralidade, informalidade, celeridade e economia processual, de modo que a Lei nº 9.099/95, que trata do tema no âmbito estadual, trouxe um procedimento próprio, conhecido como sumaríssimo.

De acordo com as previsões da Lei nº 9.099/95, em respeito ao princípio da:



- a) economia processual, a competência do Juizado Especial Criminal é definida pelo local da consumação do crime, ainda que outro seja o local de sua prática;
- b) celeridade, a citação a ser realizada no Juizado Especial Criminal poderá ser pessoal ou fictícia através de edital, esta no caso de o acusado não ser localizado;
- c) economia processual, dos atos praticados em audiência considerar-se-ão desde logo cientes as partes e interessados, mas não os advogados constituídos e defensores, que têm a prerrogativa de intimação pessoal;
- d) oralidade, serão objeto de registro escrito exclusivamente os atos havidos como essenciais, como denúncia, alegações finais e sentença, que devem, em regra, ser integralmente transcritos;
- e) celeridade, a prática de atos processuais em outras comarcas poderá ser solicitada por qualquer meio hábil de comunicação.

4. (FGV - Analista do Ministério Público (MPE AL)/Jurídica/2018). A Lei nº 9.099/95, que disciplina o procedimento aplicável aos Juizados Especiais Criminais estaduais, traz uma série de regras procedimentais próprias, além dos chamados institutos despenalizadores.

Sobre os institutos despenalizadores e o procedimento dos Juizados Especiais Criminais, assinale a afirmativa correta.

- a) A citação será pessoal, como regra geral, nos Juizados Especiais Criminais, podendo, porém, ser por edital, se o acusado não for localizado quando da diligência.
- b) A composição dos danos civis poderá ocorrer apenas nas ações penais de iniciativa privada, mas não sobre quaisquer das espécies de ação pública.
- c) A transação penal poderá ser concedida ao réu condenado definitivamente, anteriormente, pelo crime de ameaça ao pagamento de pena exclusivamente de multa.
- d) A suspensão condicional do processo poderá ser aplicada apenas às contravenções penais e às infrações de menor potencial ofensivo, exigindo-se, ainda, que a pena mínima seja de até 01 (um) ano.
- e) A ação penal relativa aos crimes de lesão corporal culposa e lesão leve dolosa depende da representação do ofendido, ainda que praticadas no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

5. (FGV - Agente de Segurança Penitenciário (DEPEN MG)/2022/"Temporário"). Paulo é réu em uma ação judicial que tramita junto ao Juizado Especial Criminal respectivo, pela prática de delito de menor potencial ofensivo. O acusado não foi localizado para ser citado.

Neste caso, nos termos da Lei nº 9.099/1995, é correto afirmar que

- a) o ofendido deverá, no prazo assinalado pelo juízo, indicar nos autos 3 (três) endereços prováveis para a localização do réu.
- b) o Juiz encaminhará as peças existentes ao Juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei.
- c) será realizada a citação por edital do acusado, no prazo de 10 (dez) dias.
- d) será realizada a citação ficta do acusado, no prazo de 15 (quinze) dias.
- e) será determinada a suspensão do processo pelo prazo de até 1 (um) ano, enquanto as medidas possíveis para a localização do réu sejam implementadas.



6. (FGV - Delegado de Polícia Civil (RN)/2021). A Lei nº 9.099/1995 dispõe sobre os Juizados Especiais Criminais, próprios para o julgamento dos delitos de menor potencial ofensivo, prevendo regramento e institutos próprios.

De acordo com a referida legislação e outras subsequentes:

- a) os crimes de menor potencial ofensivo sempre serão julgados no Juizado Especial Criminal;
- b) caberá recurso de apelação contra a decisão que rejeitar a denúncia;
- c) não será possível a suspensão condicional do processo quando não oferecida ou aceita a transação penal;
- d) a sentença deverá, obrigatoriamente, conter relatório, fundamentação e parte dispositiva;
- e) consideram-se infrações de menor potencial ofensivo aquelas em que a pena máxima não é superior a dois anos e não possuem a elementar violência ou grave ameaça à pessoa.

7. (FGV - Advogado (ALERO)/2018). Antônio, funcionário público, está sendo investigado pela suposta prática do crime de prevaricação ocorrido em abril de 2018 (Art. 319 do CP. Pena: 3 meses a 1 ano de detenção e multa). Recebido o procedimento em agosto de 2018, o Ministério Público verifica que na Folha de Antecedentes Criminais de Antônio consta uma anotação, por fatos datados de 2014, referente ao crime de ameaça, tendo o funcionário se beneficiado de transação penal naquela ocasião, sendo devidamente cumpridas as medidas restritivas de direitos aplicadas, e extinta a punibilidade.

Considerando as informações narradas, o advogado de Antônio deverá esclarecer que, sob o ponto de vista técnico,

- a) não poderá ser oferecido o benefício da transação penal, pois, em razão do benefício, Antônio não mais é considerado tecnicamente primário;
- b) não poderá ser oferecido o benefício da transação penal em razão do benefício anteriormente oferecido e aceito;
- c) não poderá ser oferecido o benefício da transação penal, que não é admitido aos crimes próprios praticados por funcionário público;
- d) poderá ser oferecido o benefício da transação penal, já que o agente é tecnicamente primário, e, descumpridas as condições, poderão as mesmas ser executadas, mas não é possível oferecimento de denúncia.
- e) poderá ser oferecido o benefício da transação penal, já que o agente é tecnicamente primário, mas, descumpridas as condições, é possível oferecimento de denúncia.

8. (FGV - Delegado de Polícia (PC AM)/4ª Classe/2022). Dentro do modelo de Direito Penal Consensual, os institutos despenalizadores ganharam especial relevo no sistema brasileiro. No entanto, esses institutos geralmente estão associados a uma determinada categoria de infrações penais, não tendo incidência às demais.

Assinale a opção que corresponde a um instituto que, observados seus requisitos legais, tem incidência em infrações penais, independentemente da sua categoria.

- a) Composição dos danos civis.



- b) Transação penal.
- c) Acordo de não persecução penal.
- d) Sursis.
- e) Suspensão condicional do processo.

9. (FGV - Agente de Segurança Penitenciário (DEPEN MG)/2022/"Temporário"). Acerca da suspensão condicional do processo, segundo a Lei nº 9.099/1995, no capítulo III referente aos Juizados Especiais Criminais, é correto afirmar que

- a) somente é admitida a suspensão condicional do processo para os delitos de menor potencial ofensivo cujas penas sejam abrangidas pela Lei nº 9.099/1995.
- b) a suspensão condicional do processo, quando do oferecimento da denúncia, poderá ser proposta pelo Juiz do Juizado Especial Criminal, ainda que sem oitiva do Ministério Público.
- c) não correrá o prazo prescricional durante a suspensão condicional do processo.
- d) o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, pelo prazo equivalente à prescrição prevista para o delito cometido pelo denunciado.
- e) se, no curso do prazo, o beneficiário não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano, a suspensão não será revogada, entretanto, o Juiz proferirá advertência e fixará prazo para o cumprimento da referida condição.

10. (FGV - Notário e Registrador (TJ SC)/Provimento/2021). Francisco foi denunciado pela suposta prática do crime de falsidade ideológica de documento público (pena: reclusão, de 1 a 5 anos, e multa). Por ocasião da denúncia, o Ministério Público juntou a Folha de Antecedentes Criminais de Francisco, onde constavam três ações penais em que figura como denunciado por crimes da mesma natureza, nenhum deles, contudo, com sentença condenatória com trânsito em julgado.

Considerando apenas as informações narradas e com base nas previsões da Lei nº 9.099/1995, o Ministério Público:

- a) não poderá oferecer proposta de suspensão condicional do processo, considerando que Francisco responde a outras ações penais por crimes da mesma natureza, apesar de não haver vedação com fundamento na pena em abstrato prevista;
- b) poderá oferecer proposta de suspensão condicional do processo, já que tecnicamente primário e de bons antecedentes, além de ser possível aplicação do instituto com base na pena prevista abstratamente;
- c) não poderá oferecer proposta de suspensão condicional do processo, pois não se trata de infração de menor potencial ofensivo, apesar de não haver vedação pelo fato de responder a outras ações penais;
- d) não poderá oferecer proposta de suspensão condicional do processo, pois responde a outras ações penais e em razão de a pena máxima do delito ultrapassar 4 anos de reclusão;
- e) poderá oferecer proposta de suspensão condicional do processo, apesar de portador de maus antecedentes, já que a pena mínima prevista para o delito é de 1 ano.



11. (FGV - Advogado (IMBEL)/2021/"Provas Reaplicadas"). Marcos, funcionário público estadual, é investigado pela prática do crime de patrocínio de contratação indevida, por instaurar licitação, em junho de 2021, com o objetivo de favorecer os interesses de uma empresa privada junto à Administração Pública.

Descoberto o patrocínio irregular, a licitação vem a ser invalidada pelo poder público. Assim é que, concluídas as investigações, sem que o funcionário admita o cometimento da infração, o Ministério Público oferece denúncia imputando a Marcos a prática do crime descrito no Art. 337-G do Código Penal, com a redação dada pela Lei nº 14.133/21. A pena cominada ao delito em questão é de reclusão de 6 (seis) meses a 3 (três) anos e multa. Considerando apenas os dados apresentados, assinale a afirmativa correta.

- a) Caberia proposta de transação penal, por se tratar de crime de menor potencial ofensivo, nos termos da Lei nº 9.099/95.
- b) Caberia proposta de suspensão condicional do processo por dois a quatro anos, mesmo que o crime não seja de menor potencial ofensivo, já que a pena privativa de liberdade mínima cominada é inferior a um ano.
- c) Não caberia nem a transação penal nem a suspensão condicional do processo, já que o crime em questão não é de menor potencial ofensivo, nos termos da Lei nº 9.099/95.
- d) Caberia, no caso, a suspensão condicional do processo, pelo período de dois a quatro anos, pois a pena privativa de liberdade máxima cominada ao delito é inferior a quatro anos.
- e) Embora não caiba a transação penal, seria admissível a suspensão condicional do processo por um a três anos, já que a pena privativa de liberdade mínima cominada é inferior a um ano.

12. (FGV - Estagiário Forense (MPE RJ)/2020/X). Vitor foi encaminhado para a Delegacia, onde foi lavrado termo circunstanciado, porque teria praticado um crime de ameaça (Pena: 1 a 6 meses de detenção, ou multa contra João, delito esse de ação penal pública condicionada à representação. Ao analisar o procedimento, o promotor de justiça verificou que Vitor era tecnicamente primário e de bons antecedentes, mas que havia sido beneficiado com proposta de transação penal no ano anterior. Considerando apenas as informações expostas, com base nas previsões da Lei nº 9.099/95, é correto afirmar que:

- a) não poderá ser oferecida denúncia oral a ser reduzida a termo em caso de não aceitação pelo suposto autor do fato de quaisquer dos institutos despenalizadores, devendo a denúncia ser apresentada por escrito;
- b) não poderá ser oferecida proposta de transação penal, em razão do benefício anteriormente concedido, mas caberá proposta de suspensão condicional do processo;
- c) poderá ser oferecida composição civil dos danos, que não importará renúncia ao direito de representação em caso de aceitação;
- d) não poderá ser oferecida composição civil dos danos, que somente é cabível nas ações penais de natureza privada;
- e) poderá ser oferecida proposta de transação penal, já que o suposto autor do fato é tecnicamente primário.



13. (FGV - Analista do Ministério Público (MPE RJ)/Processual/2019). Promotor de Justiça ofereceu denúncia em face de Luiz, imputando-lhe a prática do crime de estelionato (Pena: reclusão, de 01 a 05 anos, e multa). Em que pese a pena mínima de um ano, deixou de oferecer proposta de suspensão condicional do processo, sob o fundamento de que deveriam ser observados os requisitos da suspensão condicional da pena e que Luiz responderia a três outras ações penais pela suposta prática de crimes contra o patrimônio. No momento de avaliar o recebimento da denúncia, o magistrado competente não concordou com o não oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo.

Considerando as informações narradas, com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o promotor de justiça, ao não oferecer o benefício despenalizador, está:

- a) equivocado, já que somente o réu reincidente não faz jus ao benefício da suspensão condicional do processo, apesar de os requisitos da suspensão condicional da pena realmente terem de ser observados;
- b) equivocado, pois os requisitos da suspensão condicional da pena não se confundem com os da suspensão condicional do processo e somente o réu tecnicamente reincidente não faz jus ao benefício;
- c) correto, mas, discordando o magistrado, deverá este submeter a questão ao Procurador-Geral de Justiça, aplicando-se, por analogia, as previsões do art. 28 do CPP;
- d) correto, mas, diante da discordância, o magistrado poderá oferecer diretamente a proposta de suspensão condicional do processo, já que se trata de direito subjetivo do réu;
- e) correto e, ainda que o magistrado discorde, nada poderá ser feito, tendo em vista que o Ministério Público é o titular da iniciativa das ações penais públicas.

14. (FGV - Analista Judiciário (TJ AL)/Oficial de Justiça Avaliador/2018). Carlos foi denunciado pela prática de crime de lesão corporal praticado em contexto de violência familiar, figurando como vítima seu irmão, Glauber (Art. 129, §9º, do Código Penal. Pena: 3 meses a 3 anos de detenção). A natureza da lesão seria leve e Glauber demonstrou interesse em representar em face do autor do fato.

Considerando que Carlos é primário e de bons antecedentes, sem qualquer outro envolvimento com o aparato policial ou judicial, é correto afirmar que:

- a) não caberá aplicação de qualquer instituto despenalizador previsto na Lei nº 9.099/95, tendo em vista que o crime em questão foi introduzido pela Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), que não admite aplicação desses institutos;
- b) não caberá aplicação de qualquer instituto despenalizador previsto na Lei nº 9.099/95, tendo em vista que o crime imputado não é infração de menor potencial ofensivo;
- c) caberá proposta apenas de transação penal e suspensão condicional do processo, mas não de composição civil dos danos, já que o crime não é de ação penal privada;
- d) caberá proposta de composição civil dos danos, transação penal e suspensão condicional do processo;
- e) caberá proposta de suspensão condicional do processo, mas não de transação penal ou composição civil dos danos.



15. (FGV - Técnico Judiciário Auxiliar (TJ SC)/2018). Após investigação, foi identificado que Arthur era autor de um crime de falsidade ideológica de documento particular (pena: 1 a 3 anos de reclusão e multa), figurando como vítima Zeca. Juntada a folha de antecedentes criminais, verificou-se que Arthur nunca respondeu a qualquer outra ação penal.

Considerando o crime de falsidade ideológica de documento particular, com base nas previsões da Lei nº 9.099/95 (Lei dos Juizados Especiais), a infração:

- a) não é de menor potencial ofensivo, de modo que não cabe suspensão condicional do processo, transação penal e nem composição civil dos danos;
- b) não é de menor potencial ofensivo, mas cabe proposta de suspensão condicional do processo;
- c) é de menor potencial ofensivo, cabendo proposta de suspensão condicional do processo;
- d) é de menor potencial ofensivo, mas não cabe proposta de transação penal;
- e) é de menor potencial ofensivo, cabendo composição civil dos danos.



GABARITO

GABARITO



- 1) B
- 2) C
- 3) E
- 4) C
- 5) B
- 6) B
- 7) B
- 8) E
- 9) C
- 10) A
- 11) B
- 12) B
- 13) C
- 14) E
- 15) B



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.